

RECURSO CÍVEL Nº 5003669-31.2024.4.02.5112/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: IVANI VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIOS (RÉU)

RESPONSABILIDADE CIVIL. INSS. MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS TIDOS COMO INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM FACE DA MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIOS, DIANTE DA ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR ENTIDADE ASSOCIATIVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, EM FACE DO INSS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. INOCORRÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O INSS E ASSOCIAÇÃO. RESPONSABILIDADES DISTINTAS. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, A FIM DE VERIFICAR A LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS, RAZÃO PELA QUAL A MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIOS DEVERÁ SER REINTEGRADA AO POLO PASSIVO. SENTENÇA ANULADA, *EX OFFICIO*.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer e julgar prejudicado o presente recurso, a fim de anular a sentença, ex officio, para que haja reinclusão da MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIOS no polo passivo e decorrente reabertura da instrução processual, com determinação para anexação aos autos da ficha de inscrição e eventual realização de perícia grafotécnica, se for o caso, devendo o juízo a quo, após adequada instrução, prolatar ulterior sentença como entender de direito. Sem custas e honorários, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de março de 2025.

5003669-31.2024.4.02.5112

510015669401 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5003669-31.2024.4.02.5112/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: IVANI VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRIDO: MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIOS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por IVANI VIEIRA DOS SANTOS, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) e MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIOS, na qual pleiteia a suspensão de descontos em benefício previdenciário, sob a rubrica “*CONTRIB. MASTER PREV*” (evento 1, HISCRE7); devolução em dobro de valores descontados em seu benefício previdenciário, sob tal rubrica; além de reparação por danos morais.

Em despacho/decisão (evento 3), o feito foi extinto sem resolução de mérito em face da MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIOS, diante da alegada incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar entidade associativa.

Na sentença (evento 15), após ter sido apontado que “*em caso de ter havido a alegada fraude no que tange à adesão à associação, o INSS é vítima tanto quanto a parte autora, já que não é ônus da autarquia previdenciária fiscalizar a adesão associativa de seus segurados*”, o pedido assim foi julgado:

“JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, com fulcro no art. 487, I do CPC, apenas para confirmar a tutela de urgência deferida e DETERMINAR que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - proceda à imediata cessação de todo e qualquer desconto imputado sobre o benefício previdenciário percebido pela parte autora sob a rubrica CONTRIB. MASTER PREV.”

Em recurso (evento 19), a parte autora pugna pela reforma da sentença, para que ambos os réus sejam condenados por danos materiais e morais, já que entende se tratar de litisconsórcio passivo necessário.

É o breve relatório.

VOTO

No caso concreto, a parte autora sustenta que não autorizou desconto em seu benefício previdenciário, a título de contribuição associativa.

Por sua vez, o INSS não juntou aos autos qualquer autorização em sentido contrário.

Diante de tal panorama, cabe aqui pontuar que 8ª TRRJ costuma apreciar demandas análogas, por vezes ajuizadas em face do INSS e da Associação; e noutras tão somente em face do INSS.

A despeito de não ser hipótese de litisconsórcio passivo necessário, nada impede o pleito cumulado. E não se dispensa a instrução para aferição quanto à regularidade dos descontos, o que perpassa pela regularidade (ou não) da adesão à Associação.

Contudo, diante da situação anômala posta na presente lide, esta Turma Recursal formulou a seguinte orientação:

INSS - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO INSS E DA ASSOCIAÇÃO. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL EM FACE DA ASSOCIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PLEITO SEM APRECIÇÃO DO MÉRITO EM FACE DA ASSOCIAÇÃO. CONDENÇÃO DO INSS EM DANO MORAL. RECURSO DO INSS PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO. PLEITO SUCESSIVO DE RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO INSS NOS TERMOS DO TEMA 183 DA TNU POR ANALOGIA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE ADEQUADA INSTRUÇÃO PARA APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO INSS. REINCLUSÃO DA ASSOCIAÇÃO NO POLO PASSIVO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA ANEXAÇÃO AOS AUTOS DA FICHA DE INSCRIÇÃO/FILIAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA 183 DA TNU. NATUREZA DA RESPONSABILIDADE DO INSS É QUESTÃO DE MÉRITO A SER APRECIADA APÓS ADEQUADA INSTRUÇÃO. TEMA 326 DA TNU. É possível o ajuizamento de ação em face somente do INSS na qual se impugna contribuições a associação civil. Hipótese na qual será necessária a intimação da Associação para apresentação da ficha de inscrição/filiação, demais documentos e perícia grafotécnica. Contudo, ajuizada a ação em face do INSS e da Associação esta deve ser mantida no polo passivo por conveniência da instrução e apuração de responsabilidade de cada um dos réus. Inexistência de obrigação do INSS de manter em arquivo tal documento. Não sendo suficiente a citação nos termos do art. 11 da Lei 10.259 para apuração da responsabilidade da autarquia (RECURSO CÍVEL Nº 5000066-47.2024.4.02.5112/RJ; Relatora Dra. Daniella Motta; Data do Julgamento: 08/10/2024)

Ante o exposto, voto por conhecer e julgar prejudicado o presente recurso, a fim de anular a sentença, *ex officio*, para que haja reinclusão da MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIOS no polo passivo e decorrente reabertura da instrução processual, com determinação para anexação aos autos da ficha de inscrição e eventual realização de perícia grafotécnica, se for o caso, devendo o juízo *a quo*, após adequada instrução, prolatar ulterior sentença como entender de direito. Sem custas e honorários.